

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082954-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MICHELE LEMOS DE SOUZA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E ALEGAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RENEGOCIAR A DÍVIDA. LEI 14.375/2022. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERFAZIMENTO DOS REQUISITOS PARA RENEGOCIAÇÃO. MEDIDA DE URGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5082954-09.2024.4.02.5101

510014654357.V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082954-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MICHELE LEMOS DE SOUZA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência tempestiva interposta pela parte autora contra a decisão proferida nos autos principais, processo nº 50790204320244025101, em que almeja a reforma da decisão que indeferiu os efeitos da tutela provisória para determinar a suspensão da cobrança, até a renegociação com desconto de 77%.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

1- Considerando que este Juízo não aderiu ao Projeto Juízo 100% Digital, na forma da Resolução n.º 345 CNJ, apesar de a parte autora indicar a opção pelo "Juízo 100% Digital" no sistema e-Proc, este processo terá seu andamento na modalidade tradicional, não sendo o caso de redistribuição da ação, tendo em vista o disposto no artigo 3º, § 3º, da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00059.

1.1- Anote-se no sistema e-Proc.

2- Cuida-se de Ação de Reconhecimento da Extensão da Renegociação da Dívida c/ Obrigação de Fazer, pelo rito do juizado especial, proposta por MICHELE LEMOS DE SOUZA em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com pedido de tutela provisória de urgência "[...] para determinar que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de (R\$ 333,35) [...]."

Conforme disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida na petição inicial quando, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, fazendo uma análise ainda superficial dos fatos aventados na inicial e dos documentos que a acompanham, não vislumbro nessa fase processual probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência.

A despeito dos argumentos expendidos na inicial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória requerida, dado que o caso demanda melhor análise, não havendo que se falar, em primeiro plano, em verossimilhança do direito alegado.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01, estando ausente, assim, o periculum in mora.

Ademais, o financiamento estudantil foi concedido à autora no ano de 2012 (evento 1, CONTR6), que concluiu o curso de Ciências Contábeis em 2014 (evento 1, COMP8) e somente agora, em 2024, intenta ação para discussão a respeito do valor do contrato e das parcelas de pagamento, o que por si só, denota ausência do periculum in mora.

Portanto, trata-se de questão a ser melhor aferida na fase de sentença, quando então será realizada uma cognição plena e exauriente da matéria fática apresentada, depois de um amplo contraditório, notadamente após a instrução adequada do feito.

2.1- Isto posto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

3- Intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias:

3.1- Termo de Renúncia, declarando expressamente que renuncia aos valores apurados que por ventura ultrapassem o limite dos Juizados Especiais Federais (60 salários mínimos), nos termos dos art. 319, II, e 320 do CPC, sob pena de extinção do feito, considerando que a procuração nos autos não constitui poderes para tal ato (Enunciado nº 54 das Turmas Recursais da SJRJ e Tema 1030 do STJ).

3.2- Decorrido o prazo de intimação, sem manifestação, disponibilizem-se os autos à extinção.

4- Com a comprovação da determinação judicial, cite(m)-se e intime(m)-se, devendo a parte ré trazer aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da lide, conforme o art. 11 da Lei n.º 10.259/2001, bem como verificar se há prevenção, conforme dispõe o art. 337, incisos VII, VIII e IX, do Código de Processo Civil.

4.1- Na mesma oportunidade, intime-se a parte ré para, em igual prazo, manifestar-se sobre a possibilidade de conciliação.

4.2- Desde já, resta preventivamente indeferido de plano pedido de dilação de prazo para a apresentação dos documentos de defesa e das informações administrativas acima referidas bem como requerimento no sentido de que o órgão administrativo responsável pelo fornecimento da mencionada documentação seja diretamente oficiado por este Juízo, cabendo à parte ré, dentro do razoável prazo de 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, legalmente estabelecido, o encargo quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5- Apresentada a contestação e havendo juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, por 5 (cinco) dias.

6- Cumprido, venham-me os autos conclusos para sentença.

Contrarrazões no evento 10.

VOTO

A renegociação da dívida do financiamento estudantil depende de exame de requisitos previstos em lei e regulamento (Lei 14.375/2022). Foi observado na fundamentação da decisão recorrida que a parte autora completou seu curso em 2014, há dez anos.

Examinando os autos principais, verifico que a parte autora não demonstra ter demandado na via administrativa a renegociação da dívida. Ao lado disso, a suspensão do pagamento somente teria por efeito impedir a negativação em órgãos de inadimplentes. Nesse ponto, a parte autora narra na peça inicial que já se encontra em inadimplência, de modo que, caso tenha sido negativada, a credora agiu legitimamente em defesa do crédito, o que não se demonstra nos autos principais.

Diante do que foi exposto, não foi demonstrada a urgência nem evidência da medida. Na verdade, a pretensão veiculada nos autos principais demanda análise criteriosa da prova apresentada e da resposta do réu, com fim de ser verificada a real possibilidade da renegociação da dívida, cuja obrigação de pagar já está suspensa unilateralmente, sem a busca administrativa para a solução da dívida.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado,

dê-se baixa e arquivem-se.

5082954-09.2024.4.02.5101

510014654356 .V8